

1. 채무관계인 발견재산 가압류 등 보전처분 미실시

- 「인수채권 정리업무 규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수함을 원칙으로 한다고 되어 있음
 - 따라서, 발견재산 실익분석 결과 회수가능액이 있는 경우에는 가압류 등 보전처분을 신속히 한 후 강제집행을 실시하여 채권을 회수하여야 함
- 그런데, 경기지역본부 소관 채무자의 발견재산(자동차) 중 발견재산 실익분석을 하지 않은 1,294건 중 자동차 연식이 오래 되지 않은 29건을 표본으로 채권회수 실익을 분석한 결과
 - 채무자 ○○○(□□은행 XXXX-XXXX ○○○의 연대보증인) 소유 발견재산인 자동차(△△고△△△△, 2012년식 ◇◇◇◇◇)의 경우 보전처분 시 10,000천 원 상당 회수가 가능한데도 감사일 현재 까지 보전처분 신청을 하지 않는 등¹⁾
- [표 1]과 같이 채무관계인 발견재산 3건의 경우 채권 회수 실익(회수가능액 21,400천 원)이 있는데도 발견재산(자동차)에 대한 가압류 등 보전처분 신청을 하지 않고 있는 것으로 확인됨

[표 1] 발견재산 보전처분 미신청 현황

1) 2016.10월부터 행정자치부로부터 공사 채무관계인 등의 자동차 소유 현황을 전산으로 받고 있으며, 신용회복지원부에서는 2016. 10월 이후 발견재산으로 등록된 채무자 ○○○(□□□□기금 XXXX-XXXXX) 소유 자동차(2016년 식 ◇◇◇◇◇) 등 3건에 대해 자동차 가압류를 신청한 사례가 있음

(단위 : 천 원)

차주번호	채무 관계인	채권액 (원금)	회수가능액	차종 및 차량번호 (연식)
------	-----------	-------------	-------	-------------------

“ 기재 생략 ”

【조치할 사항】

◇ 경기지역본부장은 채무자 ○○○(□□은행 XXXX-XXXX ○○○의 연대보증인) 등 채무관계인 3명의 발견재산(회수가능액 21,400천 원)에 대하여 신속하게 보전처분 및 강제집행을 실시하여 채권을 회수하시기 바람. (시정)